

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5098869-98.2024.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5003586-16.2022.4.02.5102/RJ
RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA
RECLAMANTE: PAULO ROBERTO CARVALHO GOMES
ADVOGADO(A): MONICA DE OLIVEIRA BRAGA (OAB RJ154344)
RECLAMADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL QUE, A DESPEITO DA NOMENCLATURA UTILIZADA PELO POSTULANTE, ERA UMA AÇÃO RESCISÓRIA DE COISA JULGADA FORMADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO, CONTRÁRIA AO AGRAVANTE, QUE PRETENDIA EXECUTÁ-LA, A DESPEITO, NOVAMENTE, DE NÃO POSSUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE LHE FOSSE FAVORÁVEL. RAZÕES RECURSAIS DO AGRAVO INTERNO SEM COTEJO COM O CASO SOB EXAME E COM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS QUE NÃO TRATAM DO CASO SOB EXAME. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. Decisão irrecorrível, passados os prazos de ciência e certificações, dê-se baixa no registro de sua distribuição e arquivem-se eletronicamente estes autos. Juízo de origem comunicado automaticamente pelo sistema e-Proc do resultado de nosso julgamento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5098869-98.2024.4.02.5101

510015591168 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5098869-98.2024.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5003586-16.2022.4.02.5102/RJ
RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA
RECLAMANTE: PAULO ROBERTO CARVALHO GOMES
ADVOGADO(A): MONICA DE OLIVEIRA BRAGA (OAB RJ154344)
RECLAMADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de "PETIÇÃO PARA REVISÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO", ou seja, uma ação rescisória que a parte postulante cadastrou, por meio de sua advogada, como mandado de segurança, pela qual pretende o afastamento da coisa julgada formada no processo originário em epígrafe e a sua execução, ainda que a sentença lhe tenha sido desfavorável, quer dizer, sem a formação de título executivo judicial que a tenha como credora da obrigação.

Rejeitada liminarmente a pretensão na forma da decisão monocrática não submetida a referendo (ev. 17), a parte postulante pediu a reconsideração da decisão, o que foi rejeitado em nova decisão (ev. 29), e, então, foi formulado o agravo interno ao colegiado desta 2ª Turma Recursal, ainda tempestivamente.

O agravado não se manifestou no prazo legal.

VOTO

Conheço do agravo interno, muito menos pela qualidade de suas razões, já que novamente sem qualquer correlação com a decisão proferida, recheada de precedentes jurisprudenciais sem cotejo com o caso concreto e sem qualquer correlação aparente com a causa aqui sob exame e na fase em que nos encontramos, para evitarmos, especialmente, a formação de desgastante e inútil ciclo vicioso de tentativas de modificação do que se encontra consolidada, a coisa julgada formada no processo originário em epígrafe, contrária à pretensão do ora agravante.

Reitero integralmente os fundamentos da minha decisão originária:

"Rejeito liminarmente a petição inicial.

A decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 586.068/PR, ainda não transitou em julgado, pois pendente o julgamento de embargos de declaração, mas, ainda assim, abre exceção ao incabimento de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais nas situações específicas que seguem:

"1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015 aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; e

2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em 'aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição' quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade;

3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 deve ser interpretado conforme à Constituição para afastar sua incidência quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive mediante simples petição, ou de ação rescisória."

Noto, todavia, que **o processo originário supracitado não gerou título executivo judicial**, uma vez que a demanda proposta foi julgada improcedente pelo Juízo de origem (a menção a Juízo "de piso", obviamente se mostra desrespeitosa com o referido órgão fracionário do Poder Judiciário e deveria ser banida das manifestações processuais), o que foi confirmado no âmbito do colegiado da 2ª Turma Recursal, em que funcionei como relator.

Portanto, não há enquadramento da hipótese dos presentes autos a nenhum dos permissivos criados pelo julgamento ainda pendente do trânsito em julgado.

Ademais, na argumentação da petição que deu início ao presente feito, não se vislumbra qualquer mínimo cotejo das decisões judiciais com precedentes do Supremo Tribunal Federal, na interpretação de dispositivos constitucionais, que demonstrasse a violação de seus entendimentos.

Então, também por este motivo, de todo modo não caberia a invocação da exceção de cabimento de procedimento rescisório da decisão tomada no âmbito dos Juizados Especiais Federais e de suas Turmas Recursais.

Assim, **indefiro liminarmente a petição inicial.**

Dê-se ciência ao postulante, ao demandado do processo originário e ao Ministério Público Federal.

Após, decorrido o prazo processual para eventual impugnação à presente decisão monocrática (dispensado o referendo dos demais integrantes da 2ª Turma Recursal), **dê-se baixa no registro da distribuição e arquivem-se eletronicamente estes autos.**

Entendo inexistir qualquer novo elemento que justifique a modificação de minha decisão agravada, pelo que mantenho-a, agora, perante os demais componentes deste nobre colegiado.

Ante o exposto, **voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.** Decisão irrecurável, passados os prazos de ciência e certificações, dê-se baixa no registro de sua distribuição e arquivem-se eletronicamente estes autos. Juízo de origem comunicado automaticamente pelo sistema e-Proc do resultado de nosso julgamento.